القانون رقم: 2011-052 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011 يلغي ويحل محل القانون رقم 93- 022 المتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقتراض

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: الموضوع

يخضع تحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض العاملة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لهذا القانون.

المادة 2: مبلغ الديون

يتكون مبلغ ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض من أصل الدين وفوائده والتكاليف والعمولات والرسوم.

الرسوم هي التي يحددها قانون المالية ويضعها على عاتق الزبون ويلزم المصارف ومؤسسات الإقراض باقتطاعها منه.

في غياب اتفاقية قرض مكتوبة بين الزبون والمصارف و. مؤسسات الاقتراض، يحدد مبلغ الدين بالرجوع إلى كشف حساب الزبون والفائدة الحقيقية الإجمالية المحددة بالنظم المعمول بها.

المادة 3: أجل الدين

إن أجل سداد الدين هو الأجل المحدد بموجب اتفاقية الدين، أو أي وثيقة أخرى يتفق عليها الأطراف.

في غياب اتفاقية أو عدم تحديد هذه الاتفاقية لأجل السداد، يفترض أن يكون الدين قد منح لمدة سنة اعتبارا من تاريخ وضعه تحت تصرف الزبون.

الفصل الثاني: مسطرة تحصيل الدين

المادة 4: أجل الإنذار

عند عدم سداد القسط الحال من الدين، وفي حالة ما إذا كانت نسبة الفائدة المتفق عليها أقل من النسبة الفعلية الإجمالية المسموح بها وفقا للنظم المعمول بها في مجال القرض، فإن نسبة الفائدة المطبقة على القسط تصبح تلقائيا النسبة الفعلية الإجمالية

وعندئذ يمكن للمصرف أو مؤسسة الاقتراض أن تقوم بإنذار المدين بواسطة إشعار عن طريق عدل منفذ بدفع القسط المستحق حسب ما هو منصوص في اتفاقية القرض.

إذا بقي الإنذار دون جدوى لمدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه، يجوز للمصرف أو مؤسسة الاقتراض آن تطلب من المحكمة المختصة الحصول على سداد الدين المذكور عن طريق القضاء.

المادة 5: أثر الإنذار

بعد الإنذار المحدد في المادة 4أعلاه، تظل الفوائد المترتبة على المديونية جارية بالنسبة الفعلية الإجمالية المحددة بالنظم المعمول بها إلى غاية فتح الدعوى في الأصل.

يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم على المدين بتعويض المصرف أو مؤسسة الاقتراض كل التكاليف المبررة التي صرفها في إطار مسطرة التحصيل.

المادة 6: الحجز التحفظي

بعد الإشعار بالإنذار المحدد في المادة 4أعلاه يحق للمصرف ومؤسسة الاقتراض أن تطلب من المحكمة المختصة القيام بالحجز التحفظي على ممتلكات المدين المنقولة ومن ثم العقارات المخصصة لضمان المديونية إلى حد قيمة هذه الأخيرة.

إذا أثبت المصرف أو مؤسسة الاقتراض، بكافة الوسائل المشروعة والتي لا تدع مجالا للشك، أمام المحكمة المختصة أن مدينها قام بالتنازل عن بعض أو جميع ممتلكاته، لزوجه أو فرعه أو أصله أو إخوته أو أخواته بهدف إعلان عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المصرف أو مؤسسة الاقتراض، فإنه يمكن للقاضي أن يأمر بالحجز التحفظي على الممتلكات التي كانت محلا للتنازل إلى أن تبت المحكمة في القضية.

المادة 7: أجل القرار

بعد استلام عريضة المصرف أو مؤسسة الاقتراض تبت المحكمة المختصة في طلبات الحجز التحفظي وتحقق الضمان والتنفيذ الجبري للقرارات التنفيذية طبقا لمسطرة الاستعجال.

وفي الحالات التي ترمي العريضة إلى إستصدار حكم في الأصل، تتم برمجة البت في القضية حسب الإجراءات المعمول بها.

المادة 8: حق التتبع

يتمتع المصرف ومؤسسة الاقتراض بحق تتبع ممتلكات المدين المنقولة والثابتة، في حدود الضمانات المقدمة من طرف المدين وذلك وفقا لأحكام القانون العام.

المادة 9: الرهن القضائي الرسمي أو الحيازي

يمكن للمصرف أو مؤسسة القرض التي تكون ديونها مضمونة بعقود عرفية أن تطلب من المحكمة المختصة القيام بتسجيل رهن نهائي على ممتلكات المدين المنقولة والثابتة.

في هذه الحالة، يجب على الإدارات المكلفة بحفظ الملكية العقارية والبحرية التجارية والمكلفة بمسك سجلات العربات ذات المحرك أن تقدم بصفة مكتوبة بناء على أمر من رئيس المحكمة المختصة بعد طلب المصرف أو مؤسسة الاقتراض، لائحة الممتلكات العائدة إلى المدين وكذا التكاليف المحتملة المسجلة على هذه الممتلكات في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15)يوما من تاريخ الطلب المقدم بهذا الخصوص.

ويبت رئيس المحكمة المختصة، على أساس الملف المقدم إلى المصرف أو مؤسسة الاقتراض، في صحة مبلغ الرهن والأموال التي يقوم عليها الرهن.

المادة 10: طريقة التسجيل القضائي

إذا كانت لدى المصرف أو مؤسسه الاقتراض معلومات محددة عن عقار أو عقارات مملوكة للمدين غير مسجلة على السجل العقاري، يجوز للمصرف أو مؤسسة الاقتراض أن تقدم عريضة للمحكمة المختصة للحصول على قرار يأمر بإصدار سند عقاري للعقار أو العقارات المعنية وتسجيل رهن فضائي رسمي عليها.

يتحمل المدين مصاريف إعداد السند العقاري وتسجيل الرهن الرسمي التي يسددها المصرف أو مؤسسة الاقتراض للإدارة ويحملها حساب المدين.

المادة 11: تحقيق الضمان

بعد انقضاء أجل الإنذار وفي غياب اتفاقية بين الأطراف، يمكن للمصرف أو مؤسسة القرض أن تطلب من المحكمة المختصة أن تأمر بتحقيق الضمان إذا كان الدين مضمونا برهن رسمي أو حيازي.

ويبت رئيس المحكمة المختصة في تحقيق الضمان وفق مسطرة الاستعجال.

المادة 12: البيع بالمزاد العلني

إذا أقرت المحكمة المختصة تحقيق الضمان، يمكن للمصرف أو مؤسسة الاقتراض أن تقوم ببيع الممتلكات المرهونة بالمزاد العلني بواسطة العدل المنفذ ولا يمكن أن يقل سعر العرض الأول عن قيمة الرهن الرسمي او الحيازي.

المادة 13: أجل تحديد السعر

إذا لم تجد الممتلكات محل البيع، مزيدا يعلن رئيس المحكمة المختصة عن سعر العرض الثاني في أجل لا يقل عن خمسة عشر(15) يوما ولا يزيد على ثلاثين (30) يوما.

وفي حالة عدم وجود مزايد في العرض الثاني، فإن الممتلكات المرهونة تسلم إلى المصرف أو مؤسسة القرض بقيمة الرهن الرسمي أو الحيازي.

الفصل الثالث: أثر مسطرة تحصيل الديون

المادة 14: الإكراه البدني

إذا استحال تنفيذ الحكم على المدان بسبب عدم إمكانية تحديد ممتلكاته أو وجود عوائق تحول دون التنفيذ، يمكن النطق بالإكراه البدني في حقه.

المادة 15: التحايل

إذا اقترن عدم تسديد دين ممنوح من طرف مصرف أو مؤسسة اقتراض بسوء نية المدين، يمكن أن يتابع هذا الأخير بسبب التحايل وذلك بغض النظر عن المتابعة من أجل تحصيل الدين.

تصدر نفس العقوبات في حق المتمالئين على ارتكاب تلك الأفعال.

المادة 16: تمالؤ المصرفيين

يمكن متابعة مسؤولي وعمال المصارف ومؤسسات الاقتراض جزائيا، إذا تبين أنهم تمالؤوا مع المدين سيء النية.

المادة 17: الحرمان من القرض

يحرم من الحصول على القروض المصرفية إلى أن يسدد ديونه، كل مدين يوجد على لائحة الديون المجمدة للنظام المصرفي المنشورة من طرف البنك المركزي الموريتاني.

المادة 18: وسائل الإثبات

تتمتع وسائل الإثبات الآتية والمقدمة من طرف المصرف أو مؤسسة الاقتراض بقرينة الصحة إلى إثبات العكس.

- اتفاقية القرض
- كشف الحساب
- الشيك
- أمر التحويل
- السند الأمر
- التحويل الدولي

الفصل الرابع: توطين الأجر

المادة 19: أثر التوطين

يلزم رب العمل سواء كان شخصية طبيعية أو معنوية. باحترام اتفاق توطين الأجر الذي لا يقبل الرجوع الموقع مع المصرف أو مؤسسة الاقتراض لصالح موظفه.

المادة 20: تعويض المصرف

يلزم رب العمل عند عدم احترامه اتفاقية توطين الآجر التي لا تقبل الرجوع أن يدفع للمصرف آو مؤسسة الاقتراض كل المبالغ التي كان من المفترض أن يدفعها حسب اتفاقية التوطين.

المادة 1 2: تعديل اتفاقية توطين الأجر

لا يمكن لرب العمل أن يقبل أي تعديل في توطين الأجر الذي لا يقبل الرجوع إلا بعد استلام موافقة مكتوبة من المصرف أو مؤسسة الاقتراض.

المادة 22: دفع التعويضات

في حالة الفصل أو المغادرة الطوعية أو انتهاء عقد العمل لأي سبب كان، يبلغ المصرف أو مؤسسة الاقتراض من طرف رب العمل الذي يبقى ملزما بدفع التعويضات المحتملة حسب توطين الأجر الذي لا يقبل الرجوع.

الفصل الخامس: أحكام انتقالية

المادة 23: مصاريف نقل الملكية

تخضع رسوم نقل ملكية الممتلكات التي اكتسبها المصرف أو مؤسسة الاقتراض كتعويض لديونها للنسب المحددة في القوانين المعمول بها في هذا الميدان.

المادة 24: رسوم التحفيظ العقاري

تحدد رسوم التحفيظ العقاري المتعلقة بتسجيل الرهون العقارية أو القضائية وإلغائها لصالح المصرف أو مؤسسة القرض وفق النسب المحددة في القوانين المعمول بها في هذا الميدان.

المادة 25: مصاريف التوثيق

تحدد مصاريف الموثق المتعلقة بتوثيق اتفاقية أو ضمان أو رهن حيازي أو رهن رسمي وكذا إلغاء الرهن الرسمي ونقل الملكية أو البيع طبقا للمرسوم المتعلق بتعريفة الموثقين.

المادة 26: أتعاب الخبرة

إذا أمر رئيس المحكمة المختصة بإجراء خبرة، فإن أتعاب الخبير تحدد بنسبة 2٪ من قيمة الدين على ألا يتجاوز سقف مليون وخمسمائة ألف (1.500.000) أوقية على حساب الطرف الذي يطلب الخبرة.

إذا لم يطلب أحد الأطراف إجراء خبرة أو طلباها معا يتحمل الطرفان تكاليف الخبرة بالتساوي.

المادة 27: أتعاب العدول المنفذين

تحدد أتعاب العدل المنفذ المعين في مسطرة تحصيل الديون المصرفية ومؤسسات الاقتراض طبقا للمرسوم المنظم لها.

الفصل السادس: أحكام نهائية

المادة 28: نفاذ القانون

يلغي هذا القانون ويحل محل جميع الترتيبات السابقة المخالفة خاصة القانون رقم 93/ 022، الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض.

المادة 29: النشر

ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.